



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 147 del 22/12/2025

OGGETTO: INCARICO LEGALE PER LA PROPOSIZIONE DI RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA CIVILE N. 5737/2025 RESA DALLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI. PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **ventidue**, del mese di **dicembre**, alle ore **18:30**, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, si è riunita la Giunta Comunale. Intervengono:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente	Da remoto
BIANCARDI VINCENZO	SINDACO	Presente		
ALAIA ANNA	VICESINDACO	Presente		
BIANCARDI LUIGI	ASSESSORE	Presente		
BIANCARDI GIOVANNI	ASSESSORE	Presente		
CERBONE SANTINA	ASSESSORE	Presente		

Tot. **5** Tot. **0**

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, e ne cura la verbalizzazione, (art. 97.4a del T.U. n. 267/2000), il **SEGRETARIO COMUNALE, Avv. Stefania Urciuoli**.

Il **SINDACO Dott. Vincenzo Biancardi**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione;

Acquisiti i pareri favorevoli previsti dall'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ;

Con VOTI unanimi palesemente espressi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono riportate e trascritte quale parte integrante del presente dispositivo, di:

1. Autorizzare il Comune di Avella e per esso il suo Legale Rappresentante, alla proposizione del ricorso di legittimità innanzi la Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza civile n. 5737/2025 resa dalla Corte di Appello di Napoli nel giudizio di gravame recante R.G.App. n. 4320/2021 contro E.C.;
2. Demandare alla sfera gestionale l'adozione degli atti di conferimento dell'incarico legale in favore dell'Avv. Ferdinando Frasca, del Foro di Avellino, con studio legale sito alla Via Partenio n. 12, cap. 830100, in Avellino, quale difensore costituito nel giudizio di gravame;
3. Precisare che la spesa derivante dall'esecuzione del presente atto è da imputarsi a carico del bilancio pluriennale armonizzato 2025/2027, annualità 2025, nei limiti consentiti per l'esercizio provvisorio e tenuto conto della infrazionabilità della spesa;
4. Eleggere domicilio presso lo studio del Professionista incaricato o nel luogo ove per la natura della causa dovesse essere necessario incardinare il giudizio, incaricando a tal fine il Sindaco di rilasciare mandato per il suddetto giudizio;
5. Dichiarare con separata votazione unanime, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**OGGETTO: INCARICO LEGALE PER LA PROPOSIZIONE DI RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA CIVILE N. 5737/2025 RESA DALLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI.
PROVVEDIMENTI.**

Accertata la propria competenza ad adottare il presente atto in forza del Decreto sindacale n. 23/2023 con cui sono state attribuite funzioni dirigenziali;

Vista la sentenza civile n. 5737/2025 resa dalla Corte di Appello di Napoli nel giudizio di gravame recante R.G.App. n. 4320/2021 contro E.C., comunicata a mezzo pec in data 24.11.2025 dal difensore costituito dell'Ente comunale Avv. Ferdinando Frasca, del Foro di Avellino, e acquisita in pari data al protocollo n. 13038;

Vista la relazione motivata resa dal suindicato Professionista ed acquisita come allegato al suddetto protocollo n. 13038, circa la possibilità di ricorrere alla Suprema Corte di Cassazione, ritenendo la detta sentenza n. 5737/2025 illogica, contraddittoria e non conforme alla prevalente giurisprudenza sulla questione giuridica trattata;

Ritenuto dovere tutelare le ragioni difensive di questo Ente, autorizzando la proposizione del ricorso innanzi la Suprema Corte di Cassazione, con incarico al Professionista costituito nel giudizio di primo grado, nella specie, all'Avv. Ferdinando Frasca, del Foro di Avellino, con studio legale sito alla Via Partenio n. 12, cap. 830100, in Avellino, tenuto conto della complessità della materia trattata e della conoscenza della fattispecie oggetto della vertenza *de qua*;

Visto il nuovo Codice dei Contratti Pubblici ex D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

Tenuto conto della disciplina di regolazione emanata dall'ANAC con Linee guida n.12 approvate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 907 del 24.10.2018;

Considerato che il vigente art. 2233 del Codice Civile prevede che sono nulli i patti conclusi tra Avvocati ed i loro clienti che stabiliscono compensi se non redatti in forma scritta;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. - D.lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi dei presenti, espressi nelle forme di legge;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono riportate e trascritte quale parte integrante del presente dispositivo, di:

1. Autorizzare il Comune di Avella e per esso il suo Legale Rappresentante, alla proposizione del ricorso di legittimità innanzi la Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza civile n. 5737/2025 resa dalla Corte di Appello di Napoli nel giudizio di gravame recante R.G.App. n. 4320/2021 contro E.C.;
2. Demandare alla sfera gestionale l'adozione degli atti di conferimento dell'incarico legale in favore dell'Avv. Ferdinando Frasca, del Foro di Avellino, con studio legale sito alla Via Partenio n. 12, cap. 830100, in Avellino, quale difensore costituito nel giudizio di gravame;
3. Precisare che la spesa derivante dall'esecuzione del presente atto è da imputarsi a carico del bilancio pluriennale armonizzato 2025/2027, annualità 2025, nei limiti consentiti per l'esercizio provvisorio e tenuto conto della infrazionabilità della spesa;
4. Eleggere domicilio presso lo studio del Professionista incaricato o nel luogo ove per la natura della causa dovesse essere necessario incardinare il giudizio, incaricando a tal fine il Sindaco di rilasciare mandato per il suddetto

giudizio;

5. Dichiarare con separata votazione unanime, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 49, comma 1 e 147 *bis*, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000)

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Esito: **Favorevole**

Note:

Avella (AV), 19/12/2025

Il Responsabile del Servizio

f.to arch. MAIELLA PASQUALE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 147 *bis*, comma 1 e art. 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi dell'art. 147 *bis* e art. 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Avella (AV), 22/12/2025

Il Responsabile del Servizio

f.to Dott. Nicola Montuori

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO, E SOTTOSCRITTO.

SINDACO
f.to Dott. Vincenzo Biancardi

SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. Stefania Urciuoli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22/12/2025 in quanto:

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile dall'Organo deliberante.

Avella (AV), 22/12/2025

Il Segretario Comunale
f.to Avv. Stefania Urciuoli

Copia conforme all'originale.

Avella (AV),

Il Segretario Comunale
f.to Avv. Stefania Urciuoli